

## טיוטת מדיניות שימוש אסור, מניעת מימון טרור, הלבנת הון ופעילות בלתי חוקית

גרסה: 0.1

תאריך: 23 באוגוסט 2026

סטטוס: טיוטה לעיון ולתיקון של עורך דין ישראלי

מפעיל הפלטפורמה: [להשלמה: שם הישות המשפטית, מספר תאגיד/עוסק וכתובת]

איש קשר משפטי/ציות: [להשלמה]

**הבהרה מהותית:** מסמך זה הוא טיוטה תפעולית ומשפטית ראשונית בלבד. הוא אינו חוות דעת משפטית, אינו קובע אילו חובות רגולטוריות חלות על HeadFund ואינו מציג את HeadFund כגוף בעל רישיון, מוסד פיננסי או מערכת בעלת מנגנון AML/KYC מלא. יש להתאים ולאשר את המסמך לפני הפעלה מסחרית או קבלת כספים.

### 1. מטרת המדיניות

מדיניות זו נועדה למנוע שימוש ב-HeadFund לצורך מימון טרור, סיוע לארגוני טרור או לגורמים מוכרזים, הלבנת הון, הסתרת מקורם או יעדם של כספים, ביצוע עבירות, מימון פעילות בלתי חוקית או עקיפת דין, צו, סנקציה או מגבלה מחייבת.

המדיניות משלימה את תנאי השימוש, כללי התוכן, התנאים ליוצרי קמפיינים, התנאים לתומכים ומדיניות הפרטיות. במקרה של סתירה, יחול הנוסח שייקבע לאחר בדיקה משפטית ובהתאם לדין המחייב.

### 2. תחולה

המדיניות חלה על כל משתמש בפלטפורמה, ובכלל זה:

- יוצרי קמפיינים, בעלי פרויקטים ומי שפועל מטעמם;
- תומכים, תורמים, מממנים, מקבלי תשורות ומי שמבצע פעולה עבור אחר;
- מנהלי חשבונות, ספקים, שותפים ומפעילי אמצעי תשלום חיצוניים, ככל שרלוונטי;
- כל שימוש באתר, בחשבון, בטופס, בקישור, בתוכן, במידע או בתשתית של HeadFund.

### 3. הגדרות מוצעות

לצורך טיוטה זו:

- **“הפלטפורמה” או “HeadFund”** – האתר והשירותים הטכניים המופעלים על ידי [שם הישות להשלמה].
- **“קמפיין”** – עמוד או בקשה לגיוס תמיכה, כסף, ציוד, שירות או טובת הנאה.
- **“פעולה”** – פתיחת חשבון, יצירת קמפיין, תמיכה, העברת מידע, שימוש בקישור תשלום או כל ניסיון לבצע אחד מאלה.
- **“גורם אסור”** – אדם, ארגון, תאגיד, עמותה, התארגנות או גוף שהתקשרות עמו אסורה או מוגבלת לפי דין או הכרזה החלים על הפלטפורמה.
- **“רכוש” או “כספים”** – כסף, נכס, זכות, שירות, ציוד, מטבע דיגיטלי או כל טובת הנאה, בהתאם להגדרות שיאושרו משפטית.
- **“פעילות בלתי חוקית”** – מעשה, מחדל, גיוס, תשלום, פרסום או שימוש האסורים לפי דין החל על הפעולה או על הצדדים.

### 4. איסורים מוחלטים

אסור להשתמש ב-HeadFund, במישרין או בעקיפין, לצורך הפעילויות הבאות או כדי לסייע להן, לקדם, להסתירן או לנסות לבצען.

## 4.1 מימון טרור וסיוע לגורם אסור

אסורים, בין היתר:

- גיוס, איסוף, החזקה, העברה, תיווך או העמדה של כסף, רכוש, שירות, ציוד או טובת הנאה לטובת מעשה טרור, ארגון טרור, פעיל טרור או גורם שהוכרז כאסור;
- תמיכה הומניטרית, קהילתית, דתית, רפואית או אחרת כאשר ידוע, קיים חשד סביר או קיימים סימני אזהרה לכך שהמשאבים יגיעו לגורם אסור או ישמשו לפעילות אסורה;
- שימוש בעמותה, איש קש, עסק, קמפיין אישי, סיפור כיסוי, ארנק דיגיטלי, חשבון של צד שלישי או שרשרת העברות כדי להסתיר את הנהנה האמיתי או את מטרת הגיוס;
- פיצול גיוסים או תשלומים, שינוי שמות, תיאורים או יעדים, או מעבר בין אמצעי תשלום כדי לעקוף בדיקה, חסימה או דיווח;
- פרסום דברי שבת, עידוד או גיוס משאבים לפעילות טרור, ככל שהדבר אסור לפי דין.

## 4.2 הלבנת הון ורכוש שמקורו בעבירה

אסורים, בין היתר:

- שימוש בפלטפורמה כדי להמיר, להעביר, לערבב, להסוות, להסתיר או להכשיר כסף או רכוש שמקורם בעבירה;
- הצגת מקור, בעלים, נהנה, סכום, יעד או מטרת פעולה באופן כוזב או מטעה;
- גיוס עצמי מוסווה, תמיכות מתואמות, עסקאות מעגליות, החזרים פיקטיביים או שימוש בתשורות ללא ערך ממשי לצורך יצירת מראית עין של פעילות לגיטימית;
- פעולה עבור אדם אחר בלי גילוי זהותו, כאשר גילוי כזה נדרש על ידי HeadFund או לפי דין.

## 4.3 מימון עבירות ופעילות בלתי חוקית

אסור לגייס או להשתמש בכספים לצורך:

- סחר בלתי חוקי בנשק, תחמושת, סמים, תרופות, בעלי חיים, מידע גנוב או טובין אסורים;
- הונאה, סחיטה, איומים, שוחד, מרמה, גניבה, התחזות, ניצול קטינים, סחר בבני אדם או פגיעה בפרטיות;
- תקיפה, אלימות, הסתה אסורה, פשע שנאה או פעילות שמטרתה פגיעה באדם או בציבור;
- חדירה למחשב, הפצת נזקה, גניבת זהות, מתקפת כופרה, גיוס לביצוע עבירת סייבר או רכישת כלי תקיפה בלתי חוקיים;
- עקיפת מס, צו שיפוטי, עיקול, הגבלת חשבון, מגבלת מטבע, סנקציה, פיקוח יצוא או חובה חוקית אחרת;
- כל מטרה אחרת שאינה חוקית במדינה הרלוונטית או שאסורה על HeadFund לפי דין או הוראה מחייבת.

#### 4.4 מצגי שווא ושימוש בזהות של אחר

אסור:

- למסור מידע כוזב או חסר מהותית לגבי זהות היוצר, הנהנים, מטרת הקמפיין, מקורות הכסף או השימוש המתוכנן בו;
- להתחזות לאדם, לארגון, לרשות ציבורית, לעמותה או לנציג רשמי;
- להשתמש במסמכים מזויפים, בפרטי תשלום של אחר ללא הרשאה או בחשבון שנפתח עבור נהנה נסתר;
- להציג אישור של HeadFund כאישור חוקיות, אמינות, רישוי, פיקוח או חסינות מבדיקה.

#### 5. הצהרות והתחייבויות של יוצר קמפיין

בעת יצירת קמפיין, ובכל זמן שבו הוא פעיל, היוצר מצהיר ומתחייב כי:

1. המידע שמסר נכון, מלא ומעודכן;

2. הוא פועל עבור עצמו, או שגילה מראש ובכתב את זהות האדם או הגוף

שעבורו הוא פועל;

3. הקמפיין, מקורות המימון, יעד הכספים והשימוש המתוכנן בהם חוקיים;

4. אף נהנה מהותי מהקמפיין אינו גורם אסור, ככל שידוע ליוצר ולאחר בדיקה

סבירה;

5. לא יעשה שימוש בכספים או בתשורות בניגוד למדיניות זו;

6. הוא ימסור ל-HeadFund מסמכים והבהרות סבירים שיידרשו לבדיקת זהות,

בעלות, נהנים, מטרה, רישוי או מקור כספים;

7. הוא יודיע ללא דיחוי על שינוי מהותי בזהות, במטרה, בנהנה, באמצעי

התשלום או בשימוש בכספים;

8. הוא מסכים לכך שהקמפיין עשוי להיות מעוכב, מוסתר, מושבת או מסורב

בהתאם למדיניות זו ובכפוף לדין.

## 6. הצהרות והתחייבויות של תומך

התומך מצהיר כי:

- הוא מבצע את הפעולה בשמו, או בהרשאה חוקית ובגילוי מתאים עבור אחר;
- הכספים אינם שמקורם בפעילות בלתי חוקית ואינם מיועדים לפעילות אסורה;
- הוא אינו משתמש בזהות, בחשבון או באמצעי תשלום של אחר ללא הרשאה;
- הוא לא יפצל פעולות ולא ישתמש במספר חשבונות כדי לעקוף מגבלה או בדיקה;
- הוא ימסור מידע נוסף אם הדבר יידרש כדין או לצורך בדיקת סיכון סבירה.

## 7. בדיקות ובקורות סיכון

HeadFund רשאית, בכפוף לדין ולמדיניות פרטיות מאושרת:

- לבדוק מידע שמסר משתמש ולהצליבו עם מידע ציבורי או מסמכים שנמסרו

כדין;

- לדרוש מסמך זיהוי, מסמך התאגדות, אישור ניהול חשבון, פרטי בעלי שליטה או נהנים, רישיון, תקציב, חשבוניות, הסכמים או הסבר למקור וליעד הכספים;
- לבצע בדיקה מוגברת כאשר קיימים סימני אזהרה, סכומים חריגים, שינויי יעד, צדדים שלישיים, מדינות בסיכון או מידע סותר;
- לבדוק שמות מול רשימות והכרזות רלוונטיות, אם וככל שעורך הדין יקבע שנדרש ומותר לעשות זאת;
- לבקש מספק תשלום חיצוני לבצע בדיקות בהתאם להסכם עמו ולדין החל עליו;
- לתעד החלטות בדיקה באופן מידתי ומאובטח.

**הבהרה על המימוש הנוכחי:** נכון למועד הטיוטה, HeadFund הוא MVP ואינו מפעיל מנגנון אוטומטי מלא לזיהוי לקוח, סינון רשימות, ניטור עסקאות או דיווח רגולטורי. אישור מנהל לקמפיין הוא בדיקה תפעולית בלבד ואינו אישור משפטי או פיננסי.

## 8. סימני אזהרה אפשריים

הרשימה אינה ממצה ואינה קובעת לבדה שבוצעה עבירה:

- תיאור עמום או משתנה של מטרת הקמפיין;
- פער בין זהות היוצר לבין בעל חשבון התשלום או הנהנה;
- שימוש במספר רב של חשבונות, מכשירים, כתובות או אמצעי תשלום;
- תמיכות רבות בסכומים דומים, פיצול סכומים או ביטולים והחזרים חריגים;
- לחץ להפעיל קמפיין במהירות או להימנע ממסירת מסמכים;
- מסמכים סותרים, חסרים, בלתי קריאים או חשודים כמזויפים;
- שימוש במתווכים או בצדדים שלישיים ללא הסבר מספק;
- יעד תשלום או פעילות באזור, גוף או אדם בעלי סיכון משפטי מוגבר;

- תוכן המהלל אלימות, מצדיק פעילות אסורה או משתמש בסמלים ובמסרים המקושרים לגורמים אסורים;
- שינוי פתאומי של הנהנה, חשבון התשלום, מטרת הגיוס או אופן השימוש בכספים;
- ניסיון להעביר את השיחה או הפעולה מחוץ לפלטפורמה כדי לעקוף בדיקה.

## 9. סמכויות HeadFund במקרה של חשד

בכפוף לדין, לחוזים הרלוונטיים ולשיקול דעת סביר, HeadFund רשאית:

1. לעכב אישור או פרסום של קמפיין;
2. להסתיר או להשבית קמפיין או חשבון באופן זמני או קבוע;
3. למנוע רישום של בקשות תמיכה חדשות;
4. לדרוש מסמכים, הבהרות או זיהוי נוסף;
5. לסרב לתת שירות או לסיים התקשרות;
6. לשמור תיעוד וראיות הדרושים לבדיקה, להגנה משפטית או לעמידה בדרישה מחייבת;
7. לפנות לייעוץ משפטי, לספק תשלום, לרשות מוסמכת או לגורם אחר, כאשר הדבר נדרש או מותר לפי דין;
8. להימנע ממסירת מידע על בדיקה אם מסירתו אסורה או עלולה לסכל בדיקה כדין.

HeadFund לא תציג כאילו היא "הקפיאה כספים" אם הכספים מוחזקים בפועל אצל ספק תשלום חיצוני. במקרה כזה היא רשאית לעצור את פעילות הקמפיין ולפנות לספק או לרשות המתאימה בהתאם לדין ולהסכם.

## 10. דיווח על קמפיין או פעולה חשודים

ניתן לדווח ל-[כתובת דוא"ל ייעודית להשלמה] ולצרף:

- קישור לקמפיין או מזהה חשבון;
- תיאור העובדות והסיבה לחשד;
- תאריך ושעת האירוע;
- מסמכים או צילומי מסך רלוונטיים שהושגו כדין;
- פרטי קשר של המדווח, אם הוא מבקש לקבל מענה.

אין לפרסם האשמה בפומבי ואין לבצע חקירה עצמאית העלולה לסכן אדם, לשבש בדיקה או להפר דין. HeadFund רשאית שלא למסור למדווח פרטים על הטיפול כאשר קיימת מגבלת פרטיות, אבטחה או דין.

## 11. פרטיות, שמירת מידע ושיתוף מידע

איסוף, עיבוד, שמירה והעברה של מידע לצורך מדיניות זו ייעשו רק במידה הנדרשת, למטרה מוגדרת, באמצעי אבטחה סבירים ובהתאם למדיניות פרטיות שתאושר משפטית. תקופות השמירה, בסיסי ההרשאה, זכות העיון או התיקון, העברה לספקים ושיתוף עם רשויות ייקבעו לאחר בחינת הדין החל. אין בסעיף זה התחייבות לשמור מידע לתקופה מסוימת לפני שעורך הדין קובע את התקופה ואת בסיס החובה.

## 12. שיתוף פעולה עם ספקי תשלום ורשויות

כאשר פעולה מתבצעת באמצעות Bit, PayBox, PayPal, חברת אשראי או ספק אחר, עשויים לחול גם תנאי הספק ובקורותיו. HeadFund רשאית להעביר לספק מידע הדרוש לטיפול באירוע, ככל שהדבר מותר או נדרש לפי דין ובהתאם למדיניות הפרטיות. אין במדיניות זו התחייבות לדווח דיווח רגולטורי עצמאי כל עוד לא נקבע כי חובת דיווח כזו חלה על מפעיל HeadFund. שאלת זהות הגוף המדווח, מועד הדיווח, איסור גילוי למשתמש והיקף המידע תיקבע על ידי עורך הדין.

## 13. הפרה, אחריות ושיפוי

הפרת מדיניות זו מהווה הפרה מהותית של תנאי השימוש ועשויה להביא לחסימה, השבתה, סיום



התקשרות ונקיטת צעדים משפטיים. נוסח אחריות ושיפוי, אם ייכלל, ייקבע על ידי עורך הדין כך שלא יגרע מזכויות קוגנטיות ולא ייצור מצג של חסינות לפלטפורמה.

## 14. שינויים במדיניות

HeadFund רשאית לעדכן את המדיניות בעקבות שינוי בדין, במודל העסקי, באמצעי התשלום, בסיכונים או בדרישות ספקים. שינוי מהותי יפורסם באופן ובמועד שייקבעו בתנאי השימוש ובדין.

## 15. יצירת קשר

מפעיל: [להשלמה]

כתובת: [להשלמה]

דוא"ל משפטי/ציות: [להשלמה]

טלפון: [להשלמה, אם נדרש]

מספר תאגיד/עוסק: [להשלמה]

# נספח א' – נוהל פנימי מוצע לטיפול בחשד

נספח זה מיועד לעבודה פנימית ואינו בהכרח חלק מהמסמך הציבורי.

## א. קבלת אירוע

- פתיחת רשומת אירוע עם תאריך, מקור הדיווח וקישורים רלוונטיים;
- הגבלת הגישה לרשומה לבעלי תפקיד מורשים;
- שמירת עותק של התוכן והלוגים הרלוונטיים בלי לשנותם;
- הימנעות מהבטחה למדווח לגבי תוצאה או לוח זמנים.

## ב. פעולה מיידית לפי רמת סיכון

- **סיכון נמוך:** בקשת הבהרה או מסמך, ללא פרסום הקמפיין עד להשלמת הבדיקה;
- **סיכון בינוני:** השבתה זמנית, מניעת תמיכות חדשות והעברה לבדיקת אחראי;
- **סיכון גבוה או חשש מידי:** השבתה מיידית, שמירת ראיות ופנייה דחופה לעורך דין לצורך החלטה בדבר ספק תשלום או רשות מוסמכת;
- אין ליידע את המשתמש על פרטי בדיקה כאשר עורך הדין קובע שקיים איסור או סיכון לשיבוש.

## ג. תיעוד החלטה

יש לתעד:

- העובדות שנבדקו;
- המסמכים שהתקבלו;
- סימני האזהרה שנמצאו;
- ההחלטה, זהות המאשר ומועד הבדיקה;
- תנאים להפעלה מחדש, אם קיימים;
- מועד למחיקה או לבחינה חוזרת של המידע.

## ד. בעלי תפקיד מוצעים

- אחראי תפעולי: [להשלמה];
  - אחראי משפטי/ציות: [להשלמה];
  - איש קשר אבטחת מידע: [להשלמה];
  - ממלא מקום ואופן הסלמה מחוץ לשעות פעילות: [להשלמה].
-

# נספח ב' - שאלות מפורשות לעורך הדין

---

1. מהי הישות המשפטית שתפעיל את HeadFund ומהם הפרטים שחובה לפרסם?
2. האם המודל הנוכחי או העתידי הופך את HeadFund לנותן שירות פיננסי, נותן שירותי תשלום, מתווך, נאמן, מנהל כספים או גוף שעליו חלות חובות רישוי, זיהוי, רישום, בקרה או דיווח?
3. אילו הוראות מחוק המאבק בטרור, התשע"ו-6 1 0 2, ומחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-0 0 0 2, חלות על המודל?
4. האם חלים צווי איסור הלבנת הון מסוימים בהתאם לזהות המפעיל, ספקי התשלום וסוגי הפעילות?
5. מול אילו רשימות הכרזה או סנקציות נדרש או מותר לבצע בדיקה, באיזו תדירות ומהו בסיס עיבוד המידע?
6. מהו היקף זיהוי היוצר, בעלי השליטה, הנהנים והתומכים, ובאילו ספים או אירועים נדרשת בדיקה מוגברת?
7. מי חייב לדווח על פעולה חשודה, למי, באיזה מועד, ומה אסור לגלות למשתמש?
8. אילו נתונים ולוגים יש לשמור, לכמה זמן, ובאיזה בסיס משפטי לפי דיני הפרטיות ואבטחת המידע?
9. האם מותר לעכב, לבטל או להחזיר תמיכה, ומי מוסמך לפעול כאשר הכסף מוחזק אצל ספק חיצוני?
10. כיצד יש לנסח את היחסים והאחריות בין HeadFund, היוצר, התומך וספק התשלום?
11. אילו הסכמות יש להוסיף להרשמה, לפתיחת קמפיין ולתמיכה, והאם נדרש אישור נפרד למדיניות זו?

2 1 . האם נדרש מנגנון דיווח ייעודי, ממונה ציות, הדרכות, ביקורת תקופתית או ביטוח מתאים?

3 1 . כיצד יש לטפל בקמפיינים הומניטריים, עמותות, גיוסים מחו"ל, קטינים, מטבעות דיגיטליים ומדינות בסיכון?

4 1 . האם יש מגבלות נוספות מכוח חוק העונשין, דיני סנקציות, פיקוח יצוא, מיסוי, תרומות, עמותות או הגנת הצרכן?

5 1 . אילו חלקים מהנוהל הפנימי אסור או לא רצוי לפרסם במסמך הציבורי?

---

## נספח ג' – מקורות משפטיים ורשמיים

### לבדיקת עורך הדין

---

הרשימה נועדה להפנות את עורך הדין למסגרות לבדיקה ואינה קביעה שהוראה מסוימת חלה על HeadFund:

1 . חוק המאבק בטרור, התשע"ו- 6 1 0 2 .

2 . חוק איסור הלבנת הון, התש"ס- 0 0 0 2 , והצווים הרלוונטיים מכוחו, אם חלים.

3 . חוק העונשין, התשל"ז- 7 7 9 1 , לפי סוג הפעילות.

4 . חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1 8 9 1 , ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז- 7 1 0 2 .

5 . אתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור:

[https://www.gov.il/he/departments/israel\\_money\\_laundering\\_and\\_terror\\_financing\\_prohibition\\_authority/govil-landing-page](https://www.gov.il/he/departments/israel_money_laundering_and_terror_financing_prohibition_authority/govil-landing-page)

6 . רשימת הכרזות על ארגוני טרור ופעילי טרור באתר הממשלתי:

[https://www.gov.il/he/pages/terrorist\\_organizations\\_and\\_terrorists\\_list](https://www.gov.il/he/pages/terrorist_organizations_and_terrorists_list)

7. המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור:

<https://www.gov.il/he/departments/units/nbctf/govil-landing-page>

---

## אישור עורך הדין

נבדק על ידי: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

הערות/שינויים נדרשים: \_\_\_\_\_

אישור לפרסום: כן / לא / בכפוף לתיקונים